LETTRE DE DÉMISSION – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant envoi.*

> *Note de rédaction : ce modèle concerne un salarié en CDI. Un salarié en CDD ne peut pas démissionner librement : il ne peut rompre son contrat avant le terme que dans des cas précis, notamment s'il justifie d'une embauche en CDI ailleurs. La démission doit exprimer une volonté claire : n'y mêlez pas de reproches contre l'employeur. Si vous quittez l'entreprise à cause de manquements de votre employeur, la démission n'est pas forcément la bonne voie.*

[Prénom et nom du salarié] [Adresse] [Téléphone ou adresse électronique]

[Dénomination de l'employeur] [À l'attention de : nom et fonction du destinataire] [Adresse]

[Lettre recommandée avec accusé de réception / Lettre remise en main propre contre décharge]

À [ville], le [date]

Objet : démission

[Madame / Monsieur],

ARTICLE 1 – DÉCISION DE DÉMISSIONNER

Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mon poste de [intitulé du poste], que j'occupe depuis le [date d'embauche] au sein de [l'établissement de [ville] / la société].

ARTICLE 2 – PRÉAVIS

> *Note de rédaction : choisissez une seule option. La durée du préavis figure dans votre contrat de travail ou dans votre convention collective. À défaut, ce sont les usages de la profession qui s'appliquent.*

[Option A – Préavis effectué : conformément à [mon contrat de travail / la convention collective [nom]], je respecterai un préavis de [durée], qui débute à la date de [première présentation / remise] de cette lettre. Mon dernier jour de travail sera donc le [date].]

[Option B – Demande de dispense : je respecterai un préavis de [durée], qui débute à la date de [première présentation / remise] de cette lettre. Je souhaiterais toutefois, si vous en êtes d'accord, être dispensé(e) de [tout ou partie de] ce préavis et quitter l'entreprise le [date souhaitée]. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre réponse par écrit. À défaut d'accord, j'effectuerai mon préavis dans son intégralité.]

[Option C – Démission sans préavis, salariée enceinte : étant enceinte, comme l'atteste le certificat médical joint, je quitte l'entreprise sans préavis, à compter du [date].]

[Option D – Démission à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, pour élever mon enfant : je mets fin à mon contrat de travail à l'issue de mon congé, qui prendra fin le [date], sans préavis. Je vous adresse cette lettre au moins quinze jours avant cette date. Je vous informe que je souhaite bénéficier de la priorité de réembauche prévue par le Code du travail.]

> *Note de rédaction : l'option D vaut au terme d'un congé de maternité ou d'adoption. Le Code du travail ouvre aussi ce droit, sous conditions, au parent qui n'a pas pris ce congé, deux mois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant : adaptez alors la date. Pour l'option C, le certificat médical doit attester de la grossesse.*

ARTICLE 3 – FIN DU CONTRAT ET DOCUMENTS

À la date de fin de mon contrat, je vous remercie de me remettre mon certificat de travail, mon reçu pour solde de tout compte et mon attestation destinée à France Travail, ainsi que les sommes qui me restent dues, notamment l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris.

[Option : je souhaiterais [poser mes jours de congés restants pendant le préavis / prendre des jours de congés le [dates]], si vous en êtes d'accord.]

ARTICLE 4 – RESTITUTION DU MATÉRIEL

Je restituerai, au plus tard à mon dernier jour de travail, [l'ordinateur portable, le téléphone, le badge, les clés, le véhicule de service] mis à ma disposition.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

> *Option : à conserver si votre contrat comporte une clause de non-concurrence.*

Mon contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Je vous remercie de m'indiquer, dans le délai prévu par [mon contrat / la convention collective], si vous entendez [la maintenir, auquel cas je percevrai la contrepartie financière prévue, ou y renoncer].

ARTICLE 6 – FORMULE FINALE

[Option : je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée pendant ces [nombre] années.]

Je vous prie d'agréer, [Madame / Monsieur], l'expression de mes salutations distinguées.

[Prénom et nom] Signature

[Pour une remise en main propre : Reçu le [date] par [nom et fonction], signature de l'employeur]

[Pièce jointe : certificat médical (option C)]